

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7063/2541

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นาง ชวน พิศ พรหม บุญ กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 289

ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้และได้ยื่นคำร้องเข้ามาภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ร้องยอมมีสิทธิที่จะร้องขอต่อศาลชั้นต้นซึ่งออกหมายบังคับคดีให้เอาเงินที่ได้มานั้นชำระหนี้ตนก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอื่นมาขอเฉลี่ยหนี้ของจำเลยหรือไม่ การขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองนั้นขายได้ 2 วิธี คือขายโดยปลอดจำนองหรือขายโดยติดจำนอง การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตนได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องประสงค์ให้นำทรัพย์สินจำนองออกขายโดยปลอดจำนองแล้วจำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ตน ก่อนเจ้าหนี้อื่น และการที่วรรคสองของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 บัญญัติให้ผู้รับจำนองยื่นคำร้องเสียก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออก ขายทอดตลาดก็เพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีจะได้ดำเนินการขายไป ได้ถูกต้องตามเจตนาของผู้รับจำนอง ดังนั้น เมื่อผู้ร้อง เป็นผู้รับจำนองผู้ร้องยอมมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรวมกันชำระหนี้แก่โจทก์
จำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอให้บังคับคดีนำเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 139134 แขวงคลองถนน เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ออกขายทอดตลาด

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของเป็นผู้เป็นโจทก์ตามคำพิพากษาคดีนี้ โดยจำเลย
ที่ 1 ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 139134 พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้เป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ที่มีต่อโจทก์จำนวน
400,000 บาท ผู้ร้องเป็นเจ้าของนี้บุริมสิทธิมีความประสงค์จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้
รายอื่น

จำเลยที่ 1 ไม่คัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า คดีนี้มีเฉพาะโจทก์เท่านั้นที่ขอบังคับ
ชำระหนี้ ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลภายนอกขอเฉลี่ยหนี้ของจำเลย อันจะทำให้กระทบ
สิทธิของผู้ร้องผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาต
จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์
ของผู้ร้องว่าจะร้องขอให้ตนได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นได้หรือไม่ เห็นว่าตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 วรรคหนึ่งบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้รับ
จำนองยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้เอาเงินที่ได้จากการขายหรือ
จำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษามาชำระหนี้ตนก่อนเจ้าหนี้อื่นและใน
กรณีจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคสองของมาตรา 289 ได้กำหนดให้ผู้รับจำนอง

ยื่นคำร้องขอก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของ
ผู้รับจำนองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้และได้ยื่นคำร้องมา
ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ร้องย่อมมีสิทธิที่จะร้องขอต่อศาลชั้นต้นซึ่งออก
หมายบังคับคดีให้เอาเงินที่ได้มานั้นชำระหนี้ตนก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องคำนึง
ถึงว่าจะมีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอื่นมาขอเฉลี่ยหนี้ของจำเลยหรือไม่

อนึ่งการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองนั้นขายได้ 2 วิธีคือขายโดยปลอดจำนอง
หรือขายโดยติดจำนอง การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตนได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น
ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องประสงค์ให้นำทรัพย์สินจำนองออกขายโดยปลอดจำนอง
แล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ตนก่อนเจ้าหนี้อื่นและการที่วรรคสองของ
มาตรา 289 บัญญัติให้ผู้รับจำนองยื่นคำร้องเสียก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอด
ตลาดก็เพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีจะได้ดำเนินการขายไปได้ถูกต้องตามเจตนาของ
ผู้รับจำนองกรณีนี้คำร้องของผู้ร้องจึงมีเหตุผลและความจำเป็น ทั้งมีบทกฎหมาย
สนับสนุนเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องเป็นผู้รับจำนอง ผู้ร้องย่อมมีสิทธิได้รับชำระ
หนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของผู้ร้องนั้นไม่ต้องด้วยความเห็น
ของศาลฎีกาอุทธรณ์ของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จากการขายทรัพย์สินจำนองก่อนเจ้าหนี้
อื่น

(ไพโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า-วิเทพ ศิริพากย์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ